SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

粪便法律研究

刑部大学士
联合国法律屎务所河南分所
本研究由联合国儿童基金会厕所革命基金资助

ABSTRACT / 摘要 本文主要使用基础法律概念分析粪便及排便的相关法律性质。粪便可以成为物权的客体，粪便属于动产，动物的粪便属于孳息，人类的粪便由于其伦理性不是孳息，排便属于事实行为，粪便成为物权客体的时间有三种学说，分别是部分露出说、全部露出说、彻底排出说，笔者赞同彻底排出说，排便行为在物权的产生上是事实行为，在物权的抛弃上是法律行为，同一行为可以有多个法律后果

INDEX TERMS / 关键词 粪便，排便，法律行为，物权，物权变动。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文适用基础法律概念分析粪便及排便的相关法律性质，弥补国内外法律界关于拉屎领域的空白。

I. 引言

法律是现代社会公认的行为准则之一，规范了社会生活的方方面面，2021 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国民法典》被誉为社会生活的百科全书，每个人从出生到死亡都离不开民法典。然而俗话讲“管天管地，管不住人屙屎放屁”，法律真的管不了拉屎吗？

传统学者很少涉足与对排便行为的研究，本文着重于使用法解释学的方法分析拉屎行为及粪便的法律属性，希望能够弥补国内外法律界关于拉屎领域的空白。

II. 粪便属于物权客体

首先应当明确的是粪便属于物的范畴，能够成为物权的客体。通说民法上的物是指能够为人力所支配，并能满足人类社会生活需要的有体物和自然力。核心的法律特征为有体性、可支配性、可利用性、伦理性。

一、粪便为有体性与可支配性，自不待言。

二、粪便具有可利用性，具有经济价值。

粪便在农业社会中便是重要的生产资料，早在《韩非子·解老》中就提到“积力于田畴，必且粪溉”，农业社会鼓励小孩子将粪便排到自家的田底。即使进入现代社会，粪便依然可以经过处理作为废料的原料，社会中有专门从事该行业的人员。动物粪便在传统中医中可以入药，如龙涎香（鲸鱼）、五灵脂（鼯鼠）、夜明砂（蝙蝠）、望月砂（兔子）、白丁香（麻雀）、鸡矢白（鸡）。因此粪便具有一定的经济价值。

三、伦理性

物不包括人的身体。自然人的活体及肢体器官不能成为物，自然人尸体以及与人体分离的器官、血液、毛发，在不违背善良风俗的前提下可以成为物。而粪便在肠道中时尚未与人体分离，不是物，从人体排出后成为独立的物权客体。

III. 粪便的物权属性

一、粪便属于动产，适用于动产物权的变动规则，交付产生物权变动。

二、动物的粪便属于孳息，如无特别约定，由动物所有人取得。由国家所有的动物资源，其粪便为国家所有；民事主体所有的动物资源，其粪便由民事主体所有；无主动物其粪便仍旧为无主物。

三、人类的粪便由于其伦理性，不可将人评价为原物，因此人类的粪便不是孳息。

四、由于粪便的特殊性，在处置与利用上受社会传统观念与法律的多重限制，否则构成权利滥用。如不得随意大小便，不得使用粪便侮辱他人如往人家门口或身体上泼粪，前者涉嫌寻衅滋事，后者涉嫌侮辱罪。

IV. 排便行为

一、排便属于事实行为

法律事实是指能够引起法律关系产生、变更或消灭的客观现象，大致可以分为事件、状态、行为。行为又可以区分为法律行为、准法律行为、事实行为。排便产生的法律后果为产生一个粪便的所有权，因此排便属于法律事实。

法律行为与事实行为的核心区别在于行为人是否具有意思表示，排便是人的生理本能行为，其目的是排出体内废物，排便人并没有、也不需要有“设立粪便所有权”或“取得物权”的意思表示，因此排便为事实行为，行为人因排便取得粪便所有权，为原始取得。

二、粪便何时成为物权的客体

排便产生独立的物权客体——屎，然而在排便的哪一个阶段，粪便才由人体的一部分成为物权的客体，主要有三种学说。1、部分露出说，当粪便从肛门中露出部分，即视为全部粪便排除，成为物权客体，理由为很少有人拉屎拉一半。2、全部露出说，以肛门为界，露出的部分成为物的客体，未露出的部分仍属于人体的一部分。3、彻底排出说，只有当一部分粪便彻底排出肛门，才成为物权客体，只要中间没有断开连接，无论拉的多长，仍属于人体的一部分。笔者赞同彻底排出说，原因有三：第一，部分露出说无法解释由于部分粪便未与人体分离如何评价；第二，全部露出说虽然具有一定科学性，但独立的一坨屎却因为便秘而在法律上划分为不同的性质，实属怪异；彻底排出说比较符合大众认知，相对科学。

V. 粪便的物权变动

一、粪便的产生为原始取得，人类的粪便由排泄拉屎取得，动物的粪便依据孳息归属取得。

二、粪便的物权变动

1、粪便属于动产，适用于动产物权变动规则，转让需交付与意思表示。

2、通常在家中马桶中拉屎，拉完后冲厕所的行为为对粪便物权的抛弃，虽然冲厕所属于较为明确的意思表示，然而并不意味着不冲厕所就没有抛弃。根据一般人的观念，粪便对人几乎没有作用，排便的意义就是抛弃，可以说排便行为在物权的产生上是事实行为，在物权的抛弃上是法律行为，同一行为可以有多个法律后果，实为常见。因此即使拉屎后没有冲水，别人冲水不构成对物权的侵害。拉完屎后有人冲进来以暴力相威胁抢走粪便通常也并不构成抢劫罪。

2、污水处理厂，吸粪车通常与政府或相关部门签订有相关的合同，依合同处理。

VI. 结语

笔者水平与精力有限，只是粗略使用物权法知识对排便行为进行分析，希望能抛砖引玉，如有不足，还行批评指正。

References

本文使用基本法律概念分析，无需引用参考文献